

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/1217/2017

श्री जितेन्द्र कुमार साहू, C/o श्री बाबूलाल साहू, जिला कोरबा(छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 08.04.2021

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 11.07.2017 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 16.08.2017 को शिकायत प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 18.08.2017 को पंजीकृत हुआ है।
2. आयोग के कार्यविभाजन आदेश दिनांक 16.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण हस्तांतरण से प्राप्त।
3. प्रकरण विडियों काफ़ेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
4. शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार साहू वी.सी. में उपस्थित। जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा अनुपस्थित।
5. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से “ शिक्षाकर्मि वर्ग एक में चयनित 2011 में शिक्षाकर्मि गनपत राम ओग्रे, पिता/पति बलीराम ओग्रे की शैक्षणिक योग्यता व नियुक्ति संबंधी समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति की मांग किये है।”
6. प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक श्री जितेन्द्र कुमार साहू द्वारा कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा के समक्ष दिनांक 11.07.2017 को प्रस्तुत किया गया। प्राप्त आवेदन में जानकारी प्राप्त न होने पर आवेदक के द्वारा राज्य सूचना आयोग में दिनांक 16.08.2017 को अधिनियम की धारा 18 के तहत दिनांक शिकायत प्रस्तुत की गई। प्राप्त शिकायत में जनसूचना अधिकारी को आयोग में आवेदक के शिकायत आवेदन में चाही गयी जानकारी रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध कराने हेतु जनसूचना को दिनांक 29.10.2018, 13.05.2019, 28.06.2019, तथा 24.01.2020 नोटिस जारी किया गया। जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा के द्वारा आयोग के समक्ष नोटिस दिनांक 28.06.2021 का जवाब दिनांक 31.07.2019 आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार साहू के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने पत्र दिनांक 11.07.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वर्ष 2011 में चयनित शिक्षाकर्मि वर्ग-एक श्री गनपत राम ओग्रे पिता-बलीराम ओग्रे की शैक्षणिक योग्यता

संबंधी दस्तावेज चाही गई थी। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में चाही गई जानकारी कार्यालयीन पत्र क्र. 4619 दिनांक 06.10.2017 के द्वारा उन्हें प्रेषित किया गया था, जिसे अपीलार्थी ने दिनांक 09.10.2017 को कार्यालय में उपस्थित होकर स्वयं प्राप्त किये हैं।

7. प्रकरण में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जनसूचना अधिकारी के जवाब दिनांक 31.07.2019 में लेख किया गया कि आवेदक श्री जितेन्द्र कुमार साहू के द्वारा दिनांक 09.10.2017 को कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त किये हैं। आज सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार साहू ने बताया कि उन्हें चाही गयी जानकारी दिनांक 09.10.2017 को प्राप्त हो चुकी है जिसकी पावती मेरे द्वारा दिया गया है। जनसूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 31.07.2019 में संलग्न पत्र दिनांक 06.10.2017 के पत्र में शिकायतकर्ता के द्वारा पावती दिया गया। जिसमें शिकायतकर्ता दिनांक 09.10.2017 प्राप्त किया लेख कर हस्ताक्षर भी किये हैं। इस प्रकार पाया जाता है कि प्रकरण में शिकायतकर्ता को जानकारी प्राप्त हो चुकी है।

8. प्रकरण में यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता के मूल आवेदन दिनांक 11.07.2017 में शिक्षाकर्मि वर्ग एक में चयनित 2011 में शिक्षाकर्मि गनपत राम ओग्रे, पिता/पति बलीराम ओग्रे की शैक्षणिक योग्यता व नियुक्ति संबंधी समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति की मांग किये हैं। उक्त चाही गयी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(e) तथा (j) तृतीय पक्ष तथा वैश्वसिक नातेदारी के अंतर्गत आती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(e) :- “किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वसिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है।”

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) :- “सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक है अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत जनसूचना अधिकारी को आवेदक के आवेदन में चाही गयी वांछित जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित होने पर जनसूचना अधिकारी को संबंधित व्यक्ति से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के तहत सहमति/असहमति प्राप्त करने पश्चात् आवेदक को जानकारी प्रेषित करना था। परन्तु प्रकरण में पाया गया कि जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

- कोरबा, जिला कोरबा के द्वारा आवेदक को चाही गयी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के विरुद्ध जाकर प्रदान की गई।
10. जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा को भविष्य के लिये निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों सूचना का अधिकार के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
11. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त